

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

[illegible]

ຈຳເລຍ

ป.พ.พ. มาตรา 378 (2), มาตรา 587

โจทก์ว่าจำเลยที่ 1 ทำสถิติเกอร์ชนิดโปร่งแสงจำเลยที่ 1 บอกราคาค่าจ้าง และจะนำตัวอย่างสถิติเกอร์มาให้ดูโจทก์ได้วางเงินมัดจำไว้ครั้นดูตัวอย่างสถิติเกอร์ แล้วโจทก์ไม่พอใจ จึงได้นำเบอร์สถิติเกอร์ที่ต้องการมาให้จำเลยที่ 1 ดู ต่อมาจำเลยที่ 1 แจ้งให้โจทก์ทราบว่าจะให้ใช้สถิติเกอร์เบอร์ที่โจทก์ต้องการแล้วโจทก์จะต้อง เพิ่มเงินค่าจ้างอีก 20,000 บาท โจทก์ทราบแล้วก็ไม่ว่าอะไร แสดงว่าโจทก์ไม่ปฏิเสธ จึงต้องถือว่าโจทก์ยอมรับการขอเพิ่มราคาตามที่จำเลยที่ 1 เสนอ หลังจากนั้นจำเลย ที่ 1 สั่งซื้อสถิติเกอร์เบอร์ที่โจทก์ต้องการที่เมืองฮองกง และได้วางเงินมัดจำไว้เช่นกัน แต่โจทก์กลับบอกเลิกสัญญาเสียก่อน ดังนี้ หากโจทก์ไม่บอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ก็ไม่เห็นมีเหตุอะไรที่จำเลยที่ 1 จะไม่ทำสถิติเกอร์ให้โจทก์ เพราะจำเลยที่ 1 ได้สั่งซื้อ สถิติเกอร์ไว้แล้ว สาเหตุที่โจทก์บอกเลิกสัญญานั้นเป็นเพราะโจทก์เห็นว่าจำเลยที่ 1 คิดราคาแพงเกินไปนั่นเอง การที่โจทก์บอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดเช่นนี้โจทก์จึงเป็น ฝ่ายผิดสัญญาจำเลยที่ 1 มีสิทธิรับเงินมัดจำได้

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองคืนเงินมัดจำและชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย
ถึงวันฟ้องรวม 30,322 บาท ให้แก่โจทก์ และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้น
เงิน 29,528 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 25,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 20,000 บาท นับแต่วันที่ 5
พฤศจิกายน 2529 และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 5,000 บาท
นับแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2529 จนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จแก่โจทก์แต่
ดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2529 และนับแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2529 คิด
คำนวณถึงวันฟ้อง รวมกันไม่เกิน 794 บาท คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาวินิจฉัยมีว่าจำเลยทั้งสองผิดสัญญาและจะต้องคืนเงิน
มัดจำแก่โจทก์หรือไม่ โจทก์มีนายสมเกียรติพันธ์จิตวุฒิชัย เป็นพยาน ได้ความจาก
คำเบิกความของพยานว่าโจทก์ให้พยานไปติดต่อกับจำเลยที่ 1 ทำสถิติเกอร์ชนิด
โปร่งแสงของสามเอ็มจำนวน 116 แผ่น จำเลยที่ 1 รับจะทำ พยานจึงได้วางเงิน
มัดจำไว้ 20,000 บาท จำเลยที่ 1 ได้ออกใบส่งของให้ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 4
ในใบส่งของดังกล่าวได้ลงจำนวนเงินมัดจำไว้ด้วย ส่วนจำเลยทั้งสองมีนายสุพร แซ่
กิม เป็นพยาน ได้ความจากพยานว่า เมื่อนายสมเกียรติตัวแทนของโจทก์ไปติดต่อกับ
จำเลยที่ 1 โจทก์บอกเพียงว่าให้ทำสถิติเกอร์สีฟ้ากับสีแดงเขียนข้อความเป็น

ภาษาอังกฤษว่า เอสโซ่ เป็นสติ๊กเกอร์ของสามเอ็มส่วนรายละเอียดนอกเหนือจากนี้มิได้บอกให้ทราบ นายสุพรจึงบอกราคาค่าจ้างและบอกด้วยว่าจะนำตัวอย่างสติ๊กเกอร์ไปให้ดูในวันที่ 30 ตุลาคม 2529 ตัวแทนของโจทก์ได้วางเงินมัดจำไว้ 20,000 บาท จำเลยที่ 1 ออกใบส่งของเอกสารหมายเลข 4 ให้เมื่อตรวจดูเอกสารหมายเลข 4 แล้วเห็นว่า มีข้อความที่เขียนไว้ด้วยดินสอดำความว่า "วันศุกร์เอาตัวอย่างมาให้ดู วันจันทร์มารับเงินมัดจำที่เหลือและของจะเสร็จภายใน 1 อาทิตย์หลังรับมัดจำ"ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับคำเบิกความของนายสุพร ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อว่า คำเบิกความของนายสุพรเป็นความจริง จากคำเบิกความของนายสุพรได้ความต่อไปว่า ในวันที่ 30 ตุลาคม 2529 นายสุพรได้นำตัวอย่างสติ๊กเกอร์สีฟ้าและสีแดงที่จะใช้ทำไปให้ตัวแทนของโจทก์ดู ตัวแทนของโจทก์ดูแล้วบอกว่าใช้ไม่ได้ หลังจากนั้นตัวแทนของโจทก์ได้นำเบอร์สติ๊กเกอร์ที่ต้องการมาให้ นายสุพรดู นายสุพรได้จัดเบอร์ไว้คือเบอร์ 3630-33 และเบอร์ 3630-67 แล้วนำกลับมาที่ห้างเพื่อสอบถามราคา เมื่อสอบถามแล้วปรากฏว่ามีราคาแพงมาก นายสุพรจึงแจ้งให้ตัวแทนของโจทก์ทราบว่าราคาที่บอกไว้ไม่สามารถจะทำได้ จะต้องเพิ่มค่าจ้างอีก 20,000 บาท เห็นว่าเมื่อตัวแทนของจำเลยแจ้งให้ตัวแทนของโจทก์ทราบแล้วว่าหากจะให้ใช้สติ๊กเกอร์เบอร์ที่โจทก์ต้องการแล้วโจทก์จะต้องเพิ่มเงินค่าจ้างอีก 20,000 บาท ซึ่งตัวแทนของโจทก์ทราบแล้วก็ไม่ว่าอะไร แสดงว่าตัวแทนของโจทก์ไม่ปฏิเสธ จึงต้องถือว่าตัวแทนของโจทก์ยอมรับการขอเพิ่มราคาตามที่ตัวแทนของจำเลยที่ 1 เสนอ หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ก็โทรศัพท์แจ้งให้จำเลยที่ 1 ซึ่งขณะนั้นอยู่ที่เมืองฮองกงสั่งซื้อสติ๊กเกอร์เบอร์ที่โจทก์ต้องการกับได้ความจากจำเลยที่ 2 ว่า ในวันที่ 31 ตุลาคม 2529 ได้ไปติดต่อซื้อสติ๊กเกอร์เบอร์ดังกล่าวและได้วางเงินมัดจำไว้คิดเป็นเงินไทยประมาณ 10,000 บาท ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2 แต่เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในวันที่ 1 หรือ 2 พฤศจิกายน 2529 ก็ทราบว่าโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้ว หากโจทก์ไม่บอกเลิกสัญญา จำเลยที่ 1 สามารถทำสติ๊กเกอร์ให้โจทก์ได้ทันตามกำหนดเพราะใช้เวลาทำเพียง 48

ชั่วโมงเท่านั้น เห็นว่า หากโจทก์ไม่บอกเลิกสัญญา ก่อนกำหนดก็ไม่เห็นมีเหตุอะไรที่จำเลยที่ 1 จะไม่ทำสติกเกอร์ให้โจทก์เพราะจำเลยที่ 1 ได้สั่งซื้อสติกเกอร์ไว้แล้ว สาเหตุที่โจทก์บอกเลิกสัญญานั้นเชื่อว่าเป็นเพราะโจทก์เห็นว่าจำเลยที่ 1 คิดราคาแพงเกินไปนั่นเอง การที่โจทก์บอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดเช่นนี้โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยที่ 1 มีสิทธิรับเงินมัดจำได้

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>